

1500448-08.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... que estava em local conhecido pelo tráfico de drogas, aliado à forma com que foi flagrado, na posse de pinos de cocaína (prontos para comércio) e na iminência de entregá-los ao usuário André, revela a prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da lei n. 11.343/06.

O acusado foi flagrado pelos PM's em ato concreto de venda dos entorpecentes e, ainda, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500448-08.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500448-08.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213662/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 26595319 -

DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2213662 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CICERO MANOEL DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra CICERO MANOEL DA SILVA qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 06 de agosto de 2022, por volta das 15h30min, na esquina das ruas Donato Valério com Lamartine de Godói, bairro Jardim União, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu trazia consigo para fim de tráfico, substâncias entorpecentes sem autorização das autoridades competentes;

Verte da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Jardim União e, ao passarem pelo cruzamento das referidas vias, visualizaram o

acusado em contato com a testemunha André Marini Carneiro, na iminência de lhe entregar algo, todavia quando avistaram a viatura da polícia, pararam o movimento e permaneceram segurando o que tinham nas mãos;  
Os policiais abordaram os dois e em revista pessoal encontraram na mão do acusado 11 cápsulas plásticas tipo eppendorf contendo cocaína e no bolso de sua calça a quantia de R\$ 10,00;  
Com André, os PM's localizaram a quantia de R\$30,00 em suas mãos. Informalmente, André afirmou que iria adquirir um "pino" do acusado por R\$ 10,00.

Pediu a citação do acusado para responder ao processo, e ao final, a sua condenação com fulcro no artigo 33 caput da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação provisória (fls. 12/14), laudo toxicológico definitivo (79/81) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 82/83.

O acusado teve seu flagrante convertido em prisão preventiva (fls.52/54).  
O acusado foi regularmente notificado (fls. 109) e apresentou defesa prévia por defensor dativo (fls. 106/108).

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2022 (fls. 112/113).

Em audiência de Instrução (fls. 149/150) foram inquiridas as três testemunhas arroladas na denúncia e na sequência foi realizado o interrogatório do acusado. Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 144/148) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal do acusado, pugnando pela sua condenação.  
Por seu turno, a defesa também apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 157/162) pugnando pela absolvição do réu, ante a insuficiência probatória.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

### Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 7/10), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10) e pelo laudo toxicológico definitivo (79/81).

### Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que a autoria também restou devidamente comprovada.

A testemunha André Marini Carneiro afirmou que é usuário eventual de drogas e na ocasião dos fatos foi até o bairro para comprar entorpecentes. Ele e o acusado caminhavam um na direção do outro, quando a polícia militar chegou e abordou os dois. O declarante não sabia que o acusado era vendedor de drogas, pois não o conhecia e não comprou drogas dele anteriormente.

A testemunha Humberto César da Silva Del Ângelo e Lucas Augusto Lopes, policiais militares, relataram que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim União quando avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como sendo o acusado e a testemunha André.

Os PM's relataram que os dois estavam bem próximos um do outro, a mais ou menos um braço de distância e o acusado tinha um objeto nas mãos e estava em vias de entregá-lo para a testemunha André. Os PM's abordaram os dois e em busca pessoal no acusado localizaram os pinos de cocaína que estavam na mão dele e no bolso de trás da bermuda a quantia de R\$ 10,00. Com André, os agentes localizaram a quantia de R\$ 30,00.

Em interrogatório, o acusado negou as acusações. Afirmou que as drogas eram para seu consumo próprio, pois é usuário de cocaína e crack.

Acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e art. 33 da Lei

Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no § 2º da Lei 11.343/06, in verbis:

Art. 28 (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em espécie, o acusado possuía em depósito 11 cápsulas plásticas tipo eppendorf, que o acusado afirmou serem para seu próprio consumo. A quantidade isoladamente considerada é compatível com a posse para consumo pessoal. Todavia, os elementos de prova colhidos em juízo, considerando as circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, que estava em local conhecido pelo tráfico de drogas, aliado à forma com que foi flagrado, na posse de pinos de cocaína (prontos para comércio) e na iminência de entregá-los ao usuário André, revela a prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da lei n. 11.343/06.

O acusado foi flagrado pelos PM's em ato concreto de venda dos entorpecentes e, ainda, que a quantidade de drogas encontrada em seu poder fosse pequena, o caso não é de desclassificação da conduta típica para a do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, visto que as provas da traficância estão fortemente demonstradas. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência são harmônicos, e têm total credibilidade, devendo ser considerados. Sob o crivo do contraditório, os PM's foram firmes e coesos, não se evidenciando mácula nos relatos de qualquer deles e não havendo nada nos autos que cause descrédito em suas versões, ao passo que a versão do réu não parece crível e contextualizada com as provas trazidas aos autos, estando evidente que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao comércio maldito.

Do teor de todo o processado, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual e as submetidas ao contraditório revelam a prática do delito tipificado na denúncia, consistente na prática do tráfico ilícito de drogas.

Portanto, diante do quadro probatório delineado nos autos, a autoria da traficância imputada ao réu está caracterizada.

#### Teses defensivas

A defesa requer a absolvição do acusado, sob o argumento de que as provas amealhadas nos autos são frágeis para respaldar um decreto condenatório.

A tese defensiva não convence, tendo em vista que a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório. Conforme ponderado anteriormente, as circunstâncias em que ocorreu a prisão revelam a prática da traficância, visto que os agentes policiais presenciaram a mercancia em local já conhecido como de intenso tráfico de drogas.

Não se pode desconsiderar ainda que o acusado possui contra si condenação anterior relacionado ao tráfico de drogas, consoante informação constante na certidão de fls. 141/143.

Deste modo, não assiste razão à defesa, haja vista que não há nos autos qualquer elemento concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito e rejeito a tese defensiva.

#### Dosimetria da Pena

1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06:

culpabilidade: o réu agiu consciente da ilicitude de sua conduta, e praticou o crime a fim de obter lucro fácil, mediante comportamento ilícito;

antecedentes: o réu possui antecedentes criminais, porém não serão considerados nesta fase da fixação da pena;

conduta social: sem informações desabonadoras;

personalidade do agente: sem informações desabonadoras;

motivos: o réu agiu movido pela ânsia do lucro fácil, ou seja, são os motivos normais de crimes de tráfico de entorpecentes;  
circunstâncias: são as relatadas no autos, nada tendo a se valorar;  
consequências do crime: o prejuízo para a saúde pública, considerada crime de perigo concreto indeterminado ou indireto e a grande instabilidade social causada pelo tráfico de drogas, porque muitas e muitas famílias sofrem com a dependência de seus membros;  
comportamento da vítima: por se tratar de delito contra a saúde pública, a sociedade não teve parcela de contribuição para a prática do delito, não sendo o caso de reconhecimento da co-culpabilidade.

Sopesadas, detalhadamente, as circunstâncias do art. 59 do CP, e art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: não há atenuantes e está configurada a agravante da reincidência específica, conforme certidão de fls. 142, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), que corresponde a 10 (dez) meses de reclusão e 83 dias-multa.

3ª fase: inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.

Não é o caso de aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente específico.

Sendo assim, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo na data do fato).

Em razão da reincidência, o cumprimento de pena será no regime inicialmente fechado, na forma da Lei 8.072/90, e pelo mesmo fundamento, não é o caso de conceder ao réu as benesses dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

### III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos:

Condeno o réu com fundamento no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e aplico-lhe pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime fechado, e pena de multa em 583 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo;

Mantenho o réu preso, pelos mesmos fundamentos da prisão preventiva e também porque, agora, condenado, poderá evadir-se do distrito da culpa, inviabilizando a aplicação da Lei Penal;

Expeça-se guia de execução provisória, nos termos da Súmula 716 do STF, constando expressamente o direito à detração penal, na forma da Lei;

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 77) tendo em vista que a quantia foi apreendida juntamente com as drogas e nada foi comprovado a despeito da origem lícita do dinheiro.

Com o trânsito em julgado, OFICIE-SE o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, comunicando a condenação do sentenciado, com a sua respectiva qualificação, acompanhada de cópia desta sentença, em cumprimento ao artigo 15, inciso III da CF/88;

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados, e expeça-se o que mais que for necessário.

P.I.

Bebedouro, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA